BINUS UNIVERSITY ONLINE LEARNING

People
Innovation
Excellence

LECTURE NOTES

Character Building: Pancasila

Week ke - 10

PANCASILA DAN PENCEGAHAN KORUPSI

LEARNING OUTCOMES

LO 4: to compose group reflections on developing science and technology as well as anti-corruption with Pancasila as the ethical basis.

Tujuan pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan keadilan sosial dalam perumusan Pancasila
2. Mahasiswa mampu menjelaskan fenomena korupsi di Indonesia
3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep korupsi pada umumnya
4. Mahasiswa mampu menunjukkan korupsi sebagai tindakan tidak adil dan tidak etis
5. Mahasiswa mampu menunjukkan nilai-nilai dan prinsip antikorupsi
6. Mahasiswa mampu menerapkan pencegahan korupsi untuk mewujudkan keadilan

ISI MATERI

1. PENDAHULUAN

Cita-cita tertinggi yang tertuang di dalam sila kelima Pancasila yakni mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, usaha untuk mewujudkan gagasan keadilan itu tidak mudah karena tantangan yang luar biasa besarnya kita hadapi berkaitan dengan rapuhnya character anak bangsa. Ada sebagian anak bangsa yang telah melakukan korupsi di Indonesia dan tentu ini menghambat usaha mewujudkan keadilan itu. Korupsi sangat erat berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan sendirinya menghambat pencapaian kepentingan publik atau usaha ke arah perwujudan *bonum commune* (kebaikan bersama).

Korupsi itu penyakit sosial bangsa yang perlu dicegah secara bersama-sama baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, media massa, akademisi/insan pendidik maupun generasi muda bangsa ini. Karena korupsi itu bertentangan dengan tujuan mulia sila kelima Pancasila yang orientasinya pada upaya untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini tanpa kecuali.

Upaya untuk mencegah korupsi perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak dan multisektor. Salah satu sektor penting pencegahan korupsi itu adalah dengan menerapkan strategi pendidikan nilai antikorupsi melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila dapat menjadi sarana efektif bagi mahasiswa dan generasi muda untuk belajar hal-hal yang baik dan positif dari nilai-nilai Pancasila, sehingga pada saatnya nanti bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh integritas diri dan bekerja tanpa ikhtiar melakukan korupsi dalam dunia profesional riil yang dilakukannya.

Untuk itu pada bagian ini kita akan mempelajari dan mengkaji beberapa konsep penting yang terkait dengan relevansi Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi. Bagaimana konsep keadilan sosial dalam perumusan Pancasila khususnya sila kelima? Bagaimana konsep korupsi dan faktor penyebab korupsi pada umumnya? Apakah korupsi itu layak disebut sebagai tindakan adil dan etis? Seperti apa nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi itu? Bagaimana pencegahan korupsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan dasar inilah yang akan dikaji di dalam bagian ini selanjutnya.

2. PEMBAHASAN

KEADILAN SOSIAL DALAM SILA KE-5 PANCASILA

Sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu aktualisasi nilai keadilan sosial Pancasila dapat ditunjukkan dalam komitmen dan upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi persoalan korupsi yang menghambat pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil sejahtera. Korupsi adalah salah satu isu penting yang perlu dibahas dalam konteks perwujudan sila kelima Pancasila. Usaha penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu dilakukan dengan melakukan pencegahan korupsi secara bersama melibatkan banyak pihak. Mengapa demikian? Karena korupsi menghambat upaya penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Boleh dikatakan bahwa korupsi di Indonesia merupakan persoalan klasik dan akut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Korupsi terjadi hampir di dalam semua bidang pembangunan di Indonesia. Korupsi paling menonjol terjadi dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Praktek korupsi di Indonesia sekarang bak rayap yang menggerogoti dari dalam tiang-tiang bangunan kehidupan bangsa yang dipajang. Korupsi telah menggerogoti ketahanan bangsa dan negara hampir di semua bidang pembangunan yang dilakukan.

Kondisi koruptif demikian tentu tidak boleh dibiarkan karena kontra terhadap Pancasila khususnya nilai keadilan sosial. Kita harus berjuang untuk melawan dan mencegahnya! Bangunan bangsa Indonesia terancam roboh apabila rayap korupsi tidak dicegah atau bahkan dihentikan. Fondasi bangunan yang diletakkan oleh Soekarno dan para pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak menyertakan praktek korupsi di dalamnya. Soekarno dan para pendiri bangsa meletakkan fondasi Indonesia dengan dasar nilai keadilan sosial. Itulah sebabnya korupsi harus dicegah bahkan dilawan demi mempertahankan bangunan Indonesia yang berkeadilan sosial itu.

KEADILAN SOSIAL DALAM PERUMUSAN PANCASILA

Ketika republik ini berdiri, idealisme atau cita-cita keadilan sosial merupakan hal yang penting dan menjadi tujuan tertinggi pelaksanaan berbagai dimensi pembangunan di Indonesia. Para *founding fathers* sudah mencita-citakan pembangunan di Indonesia harus bermuara pada prinsip keadilan sosial itu.

Visi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang diidealisasikan oleh para pemimpin pergerakan kebangsaan itu kemudian mewarnai diskusi tentang dasar falsafah negara dalam persidangan BPUPKI (Latif, 2012, hal. 528).

Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyebutkan pada poin ke-10 tentang pentingnya gagasan tentang "Kesejahteraan Rakyat". Tanggal 30 Mei 1945, A. Rachim menegaskan bahwa salah satu dasar negara yang harus diperhatikan adalah masalah perekonomian. Selanjutnya tanggal 31 Mei 1945, Abdul Kadir menyatakan bahwa salah satu dari tiga dasar pembentukan negara baru yang diusulkannya adalah pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur. Di hari yang sama Seopomo menjelaskan pentingnya gagasan tentang keadilan sosial ini secara elaboratif (hubungan antara negara dengan perekonomian). Soepomo berkesimpulan bahwa keadilan merupakan konsekuensi dari negara integralistik yang merefleksikan keinsafan akan keadilan rakyat seluruhnya. Ki Bagoes Hadikoesoemo di hari yang sama menekankan pentingnya pemerintah yang membangun untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai falsafah negara Indonesia merdeka (*philosofische grondslag*) di mana ia memasukkan prinsip kesejahteraan sebagai prinsip keempat. Pernyataan itu barangkali disebabkan oleh para pembicara sebelumnya dengan formulasi yang beragam dan secara umum tidak dinyatakan dalam terma "kesejahteraan" (Latif 2012, hal. 530). Soekarno menegaskan visinya bahwa dengan prinsip kesejahteraan, tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka dan juga tidak akan dibiarkan kaum kapitalis merajalela di bumi pertiwi Indonesia ini.

> "Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa di pangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat yang sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di semua benua barat kau kapitalis merajalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakyat! Tak lain dan tak bukan sebabnya, ialah oleh karena Badan-Badan Perwakilan Rakyat yang diadakan di sana itu hanyalah politieke democatie saja; semata-mata tidak ada *sociale rechtvaardigheid*,-tidak ada keadilan

sosial, tidak ada *ekonomische democratie* sama sekali... (Soekarno).

Dalam pembahasan Pancasila khususnya sila kelima, ada sebuah panitia yang membahasnya secara khusus. Persoalan menyangkut prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dibicarakan dalam panitia kecil perumus rancangan UUD 1945 dan dalam Panitia Perancang Keuangan dan Ekonomi yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Pemikiran Muhammad Hatta mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial itu selengkapnya sebagai berikut:

1) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong
2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang.
3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut dasar kolektif
4) Cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah
5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga
6) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain
7) Fakir miskin dipelihara oleh pemerintah

Sila kelima Pancasila mengandung prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Penindasan politik dan penindasan ekonomi itu merupakan sesuatu yang buruk dan tidak adil. Dan oleh karena itu usaha untuk keluar dari kondisi penindasan/penjajahan menuju kemerdekaan dan kebebasan, mensyaratkan adanya emansipasi dan partisipasi demokrasi di bidang politik sekaligus di bidang ekonomi. Bangsa ini sudah berjuang dari masa ke masa untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial. Perjuangan itu dimulai dari prakemerdekaan, masa kemerdekaan, dan pasca-kemerdekaan dan hingga di masa depan. Perwujudan dan perjuangan keadilan sosial ekonomi berdasarkan Pancasila harus ditempatkan dalam konteks keadilan dan kesejahteraan rakyat secara luas. Keadilan sosial dimaknai bukan dalam konteks keadilan individu namun keadilan umum, keadilan publik, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ekonomi Pancasila meletakkan keadilan ekonomi dalam kerangka etika, bahwa perekonomian sebagai perilaku manusia dan bagian integral dari sistem sosial tidak bisa mengelak dari imperatif moral; jika imperatif moral ini tidak dipenuhi, perekonomian bersifat destruktif baik bagi perkenomian itu sendiri, maupun bagi bidang-bidang kehidupan yang lain (Latif, 2012, hal, 551).

FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sektor kehidupan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang terus menerus dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 masih 40 dan berada pada peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Di Kawasan ASEAN Indonesia berada di peringkat 4 di bawah Singapura (IPK = 85), Brunei Darussalam (IPK = 60), dan Malaysia (IPK = 55). Data IPK ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih belum membaik secara signifikan. Korupsi di berbagai sektor dan dalam berbagai tingkatan masih tetap saja terjadi. Korupsi seolah-olah sudah dianggap menjadi bagian dari kehidupan kita yang dianggap biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu pemberantasannya memerlukan upaya yang luar biasa pula. Masalah korupsi harus kita pandang sebagai masalah bersama. Harus dibangun kesadaran kolektif bahwa memerangi korupsi bukan hanya ranah para penegak hukum saja, bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Strategi pemberantasan korupsi yang meliputi (1) penindakan, (2) pencegahan dan perbaikan sistem, dan (3) edukasi, kampanye dan sosialisasi; diyakini tidak akan optimal jika tidak melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi.

Dalam strategi pemberantasan korupsi perguruan tinggi dapat berperan penting melalui jalur edukasi untuk menyiapkan lulusannya menjadi calon pemimpin masa depan yang berkarakter antikorupsi. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disebutkan bahwa salah satu fungsi pendidikan tinggi adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” dan salah satu tujuannya adalah “berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa”.

Dalam konteks inilah Pendidikan Antikorupsi penting diberikan kepada mahasiswa secara terstruktur dan sistematis dalam berbagai bentuk kegiatan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi telah mengatur bahwa Pendidikan Antikorupsi wajib diselenggarakan melalui mata kuliah yang disisipkan pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau mata kuliah lain yang relevan.

KONSEP KORUPSI PADA UMUMNYA

Secara etimologis, Korupsi (Priyono, 2018:22) berasal dari kata bahasa latin yakni (1) *Corruptio* (kata benda) yang berarti hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, dan kemerosotan; (2) *corrumpere* (kata kerja) yang berarti menghacurkan, merusak, merusak bentuk, memutar-balikan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencermarkan, menyuap, melanggar, menggodai, memperdayakan; (3) *corruptor* (pelaku) yang berarti perusak, pembusuk, penyuap, penipu penggoda, pemerdaya, dan pelanggar dan (4) *corruptus-a-um* (kata sifat) yang berarti rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot dan palsu.

Pengertian etimologis tersebut menggambarkan sebuah keadaan, kondisi atau tindakan yang buruk, sesuatu yang cenderung merusak dan bertentangan dengan apa yang seharusnya yakni kondisi ideal harus dicapai. Seorang mahasiswa misalnya harus mengikuti kuliah, namun ia justru pergi ke tempat lain saat kuliah yang harus dihadirinya berlangsung. Atau, seorang mahasiswa seharusnya mengikuti kuliah pukul 7.20, namun ia datang pada pukul 8.00. Masih banyak contoh yang lain yang dapat dicontohkan berkaitan dengan makna etimologis korupsi.

Menurut Arnol Heidenheimer dan Michael Johnston (Priyono , 2018:23) ada tiga (3) kategori definisi korupsi. **Pertama, definisi fisik** yaitu kerusakan atau kebusukan segala sesuatu terutama melalui penghancuran keutuhan, dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikkan dan busuk. **Kedua, definsi moral** yaitu penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang terutama dalam suatu negara, badan/usaha publik dan semacamnya; proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan atau kebusukan moral; kebejatan. **Ketiga**, penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asali kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga, adat-istiadat dan semacamnya dari kemurnian asali; situasi penjungkirbalikan.

Penjelasan-penjelasan etimologis dan deskrisi di atas barangkali masih terlalu luas dan umum. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai korupsi, berikut adalah beberapa daftar tindakan yang dapat dijadikan contoh sebagai perbuatan korupsi (Priyono, 2018:27) seperti;

- *Suap*. Misalnya seorang kontraktor bangunan menyuap pejabat negara untuk mendapatkan tender pembangunan gedung pemerintah.
- Nepotisme. Pejabat pemerintah mengangkat saudaranya yang tidak kompeten dan punya kualifikasi menjadi pegawai di lingkungan kantornya.
- *Kolusi*. Misalnya, ketua partai politik, dan pengusaha swasta bersekongkol mengatur kompetisi kuota impor daging sapi untuk perusahaan yang bersedia memberikan suap bagi kepentingan pribadi bagi pihak pertama dan untuk kepentingan partai.
- *State Capture*: Pengusaha menyuap pejabat negara dan legislator untuk melakukan kompromi atas peraturan resmi atau undang-undang bagi kepentingan pengusaha tersebut.
- *Patronasi*. Misalnya partai politik memenangkan pemilihan umum kemudian memerintahkan dan mencopot semua pegawai yang mendukung oposisi dan menggantinya dengan orang-orang yang mendukung partai tersebut.
- *Konflik kepentingan*. Misalnya, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat punya saham di perusahaan tambang dan mendesakkan undang-undang yang memberi konsesi pajak bagi perusahaan tersebut.
- *Politik uang*. Misalnya, partai politik menggalang perolehan suara dengan membeli atau memberi sejumlah uang dan fasilitas lain kepada para pemilih.
- Plagiarisme. Misalnya seorang dosen melakukan penipuan makalah/artikel/buku dengan sebagian atau keseluruhan isi diambil dari orang lain tanpa pengakuan atau rujukan sumber.
- *Penipuan*. Misalnya, mahasiswa/i mengisi tandatangan presensi kuliah yang tidak dihadiri; mahasiswa/i memalsukan tanda tangan presensi rekan mahasiswanya yang tidak hadir dalam kuliah, dan sebaliknya mahasiswa/i yang tidak hadir dalam kuliah meminta orang lain untuk memalsukan tanda tangan.
- *Gratifikasi*. Misalnya, mahasiswa/i memberikan pelayanan seks, uang atau barang-barang lainnya kepada dosennya sebagai imbalan bagi nilai ujian.
- *Insportivitas*. Misalnya olahragawan yang mengonsumsi obat terlarang untuk meningkatkan penampilannya dalam suatu kompetisi.

- *Diskriminasi*. Misalnya, seorang camat yang bertanggungjawab atas alokasi pupuk dan benih tanaman bagi petani miskin menyingkirkan sekelompok petani miskin atas dasar keyakinan agama yang tidak sama dengan atau atas dasar perbedaan keanggotaan partai politik.
- *Penipuan profesi*. Misalnya, beberapa dokter bersekongkol menolak memberi kesaksian yang memberatkan rekan dokter kendati mereka tahu kolega tersebut telah melakukan malpraktek kedokteran dalam suatu operasi yang menyebabkan kematian pasien.
- *Penipuan bukti*. Misalnya, polisi memalsukan bukti untuk memastikan bahwa seorang tersangka dijatuhi hukuman.

Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendeskripsikan tindakan korupsi sebagai berikut:

Korupsi didefinisikan sebagai sebuah tindakan di mana:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Lalu pada pasal 3 dari Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi atau tidak, menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang atau korporasi;

2. Melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Apa saja bentuk-bentuk korupsi itu? Bentuk-bentuk korupsi, menurut Puspito, Nugroho dan Kurniadi (2018:6) dideskripsikan pada tabel berikut berdasarkan buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (KPK:2006).

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Uang Negara	• Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2	Suap Menyuap	• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; • Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara..karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; • Memberi hadiah atau janji kepada pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji

		padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advocat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung perkara. • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara;
3	Penggelapan dalam jabatan	• Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; • Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar tersebut. • Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau daftar tersebut;

4	Pemerasan	• Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang • kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
5	Perbuatan Curang	• Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang; • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang;
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	• Pegawai Negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk • mengurus atau mengawasinya;

7	Gratifikasi	• Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang • berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN TIDAK ADIL DAN TIDAK ETIS

Seseorang yang melakukan tindakan korupsi biasanya disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab internal antara lain: sifat tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya moral; sedangkan faktor penyebab eksternal antara lain: aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi dan organisasi (Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018, hal. 23-31). Dua (2) kategori alasan di atas dapat menjadi faktor utama yang memicu seseorang melakukan tindakan korupsi maupun tindakan koruptif. Namun benarkah korupsi itu merupakan tindakan yang baik? Apakah korupsi itu tindakan yang adil?

Korupsi secara esensial, korupsi merupakan tindakan yang merugikan orang lain baik secara langsung atau tidak langsung. Lebih dalam lagi, korupsi sebenarnya berdampak buruk pada beberapa aspek pembangunan di antaranya aspek ekonomi, aspek sosial kemiskinan, runtuhnya otoritas pemerintah, dampak politik dan demokrasi, dampak penegakan hukum, dampak pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan, dampak budaya dan religiositas dll (Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018, hal. 38-64). Melihat dari akibatnya memang korupsi itu membawa dampak merusak yang intens dan signifikan.

Jika merunut pada etika kewajiban (deontologi) dan etika kebijaksanaan (*virtue ethics*) serta etika utilitarianisme (manfaat bagi banyak orang), maka korupsi itu jelas merupakan suatu tindakan yang tidak adil. Karena dari sudut pandang apapun itu, korupsi jelas-terang merupakan tindakan tidak adil dan tidak etis serta tidak terpuji. Korupsi membawa masalah sosial dan masalah kenegaraan bagi kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa. Korupsi adalah pengrusakan dan pengeroposan pada karakter generasi muda masa depan yang berkualitas. Jika dilakukan oleh aparat sipil negara (ASN) korupsi merupakan tindakan kotor yang merusakkan prinsip akuntabilitas publik sebagai tokoh publik dalam suatu negara yang seharusnya memberi contoh atau teladan bertindak adil dan berbuag baik. Jika korupsi dilakukan oleh pihak swasta, itu juga tentu merugikan perusahaan tempat individu bersangkutan bekerja. Korupsi membunuh hidup dan perjalanan karir serta masa depan orang itu maupun akibat kerugian bagi banyak orang. Apapun alasan dan motifnya, korupsi itu merupakan perbuatan tidak adil dan buruk secara moral.

Selain korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang/jabatan untuk tujuan pribadi, setiap orang sebetulnya dapat saja melakukan tindakan koruptif. Tindakan koruptif itu misalnya seorang karyawan masuk terlambat ke tempat kerja, mahasiswa yang mencontek di kelas, dosen yang terlambat mengajar di ke kelas, tidak jujur dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi, sebetulnya setiap orang, siapa saja berpeluang untuk melakukan tindakan koruptif. Dengan demikian maka setiap warga negara Indonesia dapat saja berpotensi melakukan tindakan korupsi jika dia duduk di dalam jabatan tertentu (kekuasaan) maupun dapat juga melakukan tindakan koruptif (tidak memiliki jabatan sekalipun). Korupsi dan tindakan koruptif dengan demikian adalah tindakan tidak adil dan karena itu ia menjadi musuh kita semua, musuh kita bersama yang perlu dilawan dan dicegah.

NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI

Untuk melawan korupsi dan tindakan koruptif di dalam diri, kita perlu mulai dengan menginternalisasikan nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi dalam diri kita sendiri. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan berguna bagi manusia dalam kehidupan yang diperjuangkan dan dilaksanakan untuk kebahagiaan bersama. Kita perlu membangun *self awareness (*kesadaran diri) bahwa korupsi merupakan tindakan dan sikap yang tidak baik, sikap tidak etis, dan harus dihindari oleh kita manusia sebagai pribadi yang baik dan bermartabat luhur.

Kita perlu menanamkan nilai-nilai etis antikorupsi di dalam diri seperti nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tangung jawab, kerja keras, hidup sederhana, keberanian, dan keadilan (Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018, hal. 72-78). Nilai-nilai kebaikan universal ini patut dipahami dan disadari dalam diri agar kita dapat membangun sikap antikoruptif. Nilai-nilai ini lebih mengarah pada pengolahan diri ke dalam.

Selain nilai-nilai antikoruptif di atas, kita juga perlu berpegang teguh juga pada prinsip-prinsip penting dalam membentuk pribadi antikorupsi. Prinsip-prinsip antikorupsi yang dapat kita perhatikan antara lain: akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan kontrol kebijakan (Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018, hal. 78-81). Hal ini artinya kita perlu memperhatikan mekanisme aturan dan norma-norma yang lebih tegas daripada nilai. Selain berpegang pada nilai-nilai etis, perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip sebagai sistem eksternal yang mengontrol perilaku individu agar tidak korupsi atau bersikap anti koruptif.

PENCEGAHAN KORUPSI MENUJU KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA

Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu membangun komitmen untuk mencegah bahkan menghentikan praktik korupsi. Selain untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat, juga untuk pembentukan diri generasi muda yang berintegritas.

Di bawah ini beberapa strategi untuk pencegahan korupsi di Indonesia:

1). Akuntabilitas dan Keterbukaan Anggaran

Akutanbilitas dan keterbukaan anggaran merupakan salah satu pendorong untuk reformasi politik, ekonomi, hukum, dan birokrasi. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggunjawabkan kinerja ke pihak yang lebih tinggi dan juga kepada publik (Igm Nurdjana, 2010, 209-213).

Dalam bidang politik lembaga-lembaga politik seperti Parpol harus membuka anggarannya ke publik. Lembaga-lembaga demikian juga harus membuka pintu untuk diaudit oleh lembaga auditor. Selama ini publik sama sekali tidak tahu sumber dan asal muasal keuangan parpol. Di Indonesia, tidak satupun parpol yang mau membuka anggarannya ke publik. Keengganan demikian diduga karena Parpol menerima dana dari sumber-sumber ilegal, entah itu dari pengusaha hitam maupun dari hasil korupsi. Parpol bahkan sering menjadi tempat pencucian uang.

Pada saat Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pemilukada, parpol dan calon seringkali menggandeng kontraktor dan pengusaha. Kontraktor dan pengusaha menjadi ‘mesin uang’ untuk memenangkan calon dan parpol tertentu.

Untuk mengawasi kecurangan-kecurangan seperti ini, lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU harus bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian untuk memastikan aliran masuk-keluarnya dana ke kandidat dan parpol. Jika ada dugaan

'dana haram', maka kandidat (calon) dan parpol yang menerimanya harus dianulir sebagai peserta kontestasi.

Dalam era demokrasi setiap calon dan parpol harus bersaing secara sehat. Tidak boleh ada politik uang. Hal ini penting untuk mendapatkan politisi dan parpol berkualitas dan berintegritas.

Akuntabilitas dan keterbukaan anggaran juga sangat penting di birokrasi. Reformasi birokrasi disyaratkan oleh keterbukaan dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan keterbukaan merupakan landasan etis bagi pejabat publik. Mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran harus diketahui tidak hanya oleh DPR (untuk tingkat pusat) dan DPRD (untuk tingkat daerah), tetapi juga harus diketahui oleh rakyat. Karena pengelolaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan setiap saat kepada rakyat (HM Ismail, 2009, 111-112). Untuk setiap kontrak pekerjaan dan pengadaan barang harus dilakukan melalui penawaran secara terbuka melalui *electronic system.* Dengan demikian masyarakat dapat mengakses, memantau, dan memonitor hasilnya. Sistem seperti ini juga harus transparan dan akuntabel terutama pada rekruitmen pegawai negeri, polisi, dan anggota militer. *Electronic system* yang dikembangkan oleh presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) harus didukung demi terwujudnya sistem birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Pemberantasan korupsi yang dilakukan Jokowi dan Ahok persis yang pernah dikemukakan Robert Klitgaard, yang memperkenalkan rumusan pemberantasan korupsi, C= M+D-A. *Corruption* (Korupsi) merupakan hasil dari *Monopoly Power* (M) ditambah Wewenang Pejabat yakni *Discretion by Officials* (D) dikurangi *Accountability* (A) (Krisna Harahap, 2009, 48-49). Itulah sebabnya target pemberantasan korupsi adalah pada birokrat dan aparat penegak hukum. Karena hanya sapu bersih yang bisa membersihkan ruangan. "Menggunakan sapu kotor untuk membersihkan ruangan hanya akan membuat ruangan semakin kotor"! Filosofi seperti ini diterapkan secara penuh di Hongkong. Hongkong yang dikenal sebagai sarang korupsi tahun 2005 kemudian melonjak menjadi negara terbersih (peringkat ke-15) melebihi Amerika Serikat dan Jepang (Krisna Harahap, 2009, 48-49)

2). Penguatan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa oleh sebab itu diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan *extraordinary* untuk pemberantasan yang luar biasa pula. Kewenangan demikian ada pada

KPK. KPK merupakan lembaga produk reformasi yang bersifat independen dan bebas dari intervensi lembaga dan kekuasaan manapun. Padanya melekat kewenangan untuk melakukan penyadapan atas percakapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penahanan. KPK tidak dapat menghentikan kasus dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Bahkan KPK dapat mengambilalih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memiliki kekuasaan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwewenang dalam melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu ia dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggara negara serta melakukan tindakan pencegahan korupsi. Dalam menjalankan kekuasaannya, KPK menganut asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan proporsionalitas (UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Sejak dibentuk tahun 2002, KPK telah berhasil menangkap beberapa Menteri, Anggota DPR-RI, Petinggi Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Anggota DPRD, ratusan pengusaha, dan pejabat birokrasi. Beberapa petinggi partai politik juga tidak segan-segan dijebloskan KPK ke dalam penjara. Prestasi-prestasi seperti ini harus dipertahankan. Sekalipun KPK selalu mau 'dibonsai' terutama oleh DPR dan para konglomerat hitam, masyarakat sipil selalu memberikan dukungan kuat terhadap KPK. Masyarakat sipil selalu mendorong KPK untuk tetap komit menangkap para koruptor masih berkeliaran serta menciptakan satu sistem yang bisa menghentikan korupsi.

Sebagai lembaga pendobrak, KPK juga mesti dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan para pejabat publik. Dalam hal pejabat tidak bisa membuktikan tentang asal-usul dan jumlah kekayaannya yang tidak seimbang dengan sumber penghasilannya, maka pejabat itu dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi dan karenanya harus diusut tuntas (Gagasan tentang pembuktian terbalik dapat dibaca dalam Badang Pengawas Keuangan dan Pembangunan,1999, 323).

3). Penguatan Peran Media Massa dan Partisipasi *Civil Society*

Media massa merupakan salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi. Semakin banyak media yang bebas dan transparan, semakin bersih pula pemerintahan yang dijalankan. Dalam buku

"*Confronting Corruption",* Jeremy Pope menjelaskan bahwa media yang independen dan bebas itu,sama pentingnya dengan Peradilan yang independen. Kedua-duanya tidak bertanggung jawab terhadap politisi (Jeremy Pope, 2003, 221). Bagi Jeremy Pope, media yang profesional mengabdikan diri pada kegiatan menyaring semua informasi setiap hari, mempertimbangkan kepentingan publik, dan menyajikaninformasi. Sidang-sidang di Parlemen, pemerintah pusat dan daerah, serta pengadilan hendaknya terbukauntuk umum supaya masyarakat mudah mendapatkan informasi dan mengawasi. Bagi Jeremy Pope, kebebasan media dan tanggung jawab adalah tingkat yang dapat dicapainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan masyarakat yang efektif atas perilaku pejabat publik (Jeremy Pope, 2003, 222). Itulah sebabnya negara tidak boleh membatasi akses pada berita media, fasilitas percetakan, dan sistem distribusi. Negara tidak boleh campur tangan mengenai isi berita.

Di Indonesia, media yang bebas dan bertanggungjawab hampir tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan Orde Baru. Di bawah rezim otoriter itu, kebebasan pers benar-benar diberangus. Beberapa media seperti Tempo, Kompas, dan Detik dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers – nya (SIUPP). Akibatnya, mekanisme kontrol dan pengawasan oleh media dan masyarakat sipil semakin minim sehingga praktek KKN merajalela di mana-mana. Di era reformasi ini, kebebasan Pers sudah semakin membaik. Media-media cetak dan elektronik semakin bertambah dan menjadi semakin profesional. Perkembangan ini diikuti juga dengan massifnya media-media sosial seperti facebook, twitter, WA, Yutube, dll. Media-media ini menjadi instrumen untuk mengontrol kekuasaan, pemerintah, swasta, DPR, DPRD, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya.

Selain keterlibatan media massa untuk pemberantasan korupsi, yang paling penting juga adalah partisipasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang dimaksudkan di sini adalah kelompok-kelompok kepentingan seperti LSM, serikat buruh, organisasi kepemudaan, himpunan profesi, kamar dagang, organisasi keagamaan, kelompok mahasiswa, dan organisasi-organisasi lainnya (Jeremy Pope, 2003, 242). Masyarakat sipil pada umumnya selalu menjadi korban utama dari korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, legislatif, dan swasta. Itulah sebabnya masyarakat sipil perlu menjadi bagian dalam pemecahan masalah korupsi. Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai kekuasaan, transparansi, partisipasi, dan demokrasi. Masyarakat sipil umumnya sangat berminat untuk mewujudkan sistem integritas. Masyarakat sipil harus menjadi yang pertama untuk menghentikan rantai korupsi, yakni dengan cara tidak boleh menerima gratifikasi, tidak boleh menyuap, dan tidak menjadi bagian dari sistem yang buruk. Partisipasi publik

merupakan bentuk kontrol sosial yang mendesak institusi-institusi negara dan swasta, bergerak ke arah yang lebih bersih dan bebas korupsi.

4). Penguatan Pembentukan Karakter (Character Building) Antikorupsi

Selain langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas, terdapat langkah lain yang tidak boleh diabaikan untuk mencegah korupsi yakni pembentukan karakter (*character building*) anti korupsi. Pembentukan karakter anti korupsi dilakukan melalui pendidikan etika dan sikap kritis di lingkup perguruan tinggi untuk para mahasiswa agar membentuk karakter pribadi mereka menjadi pribadi yang anti korupsi. Perlu ditanamkan nilai-nilai luhur karakter anti korupsi seperti kejujuran dan integritas diri agar para mahasiswa sebagai generasi muda dapat memahami dan menghayati hal-hal yang bernilai mulia agar nantinya ketika bekerja atau memegang tugas-tugas profesional, para generasi muda sudah memiliki kompetensi moral yang baik dan benar. Generasi muda perlu diarahkan untuk memiliki kualitas integritas diri yang handal dan memadai.

Pribadi yang berintegritas memiliki kualitas pribadi yang unggul. Pribadi berintegritas unggul mampu bertanggung jawab dan mampu memilih untuk setia pada nilai-nilai keadilan, kebaikan dan moral dalam kondisi apapun juga. Pribadi yang memiliki integritas diri tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keutamaan moral keadilan. Ia mendukung hal-hal yang bermoral, mencintai hal-hal bermoral dan taat pada hal-hal moral itu dalam sikap hidup dan tindakannya. Ia mencintai nilai-nilai keutamaan moral seperti kejujuran, tanggung jawab, taat hukum, tidak bergaya hidup mewah, tidak boros, suka bekerja keras, menjaga diri agar tidak bertindak merugikan orang lain, taat pada hukum/norma baik hukum negara, hukum sosial dan hukum-hukum Tuhan.

Dalam konteks isu korupsi, pribadi yang berintegritas selalu dan kapan saja akan mengatakan tidak pada “korupsi”. Ia akan sadar di mana saja, kapan saja dan dalam situasi apa saja bahwa korupsi itu merupakan hal yang buruk secara moral dan karena itu wajib dihindari dalam sikap dan tindakan hidupnya. Ia merasa malu untuk melakukan korupsi, ia merasa takut untuk korupsi, ia merasa terhina kalau korupsi,ia merasa martabat diri dan kemanusiaannya rendah kalau melakukan korupsi. Bahkan dalam konteks religius-spiritual, ia tidak nyaman kalau korupsi, ia sakit kalau korupsi, ia terganggu secara social kalau korupsi, ia berdosa terhadap Tuhan kalau korupsi, ia hancur secara sosial kalau korupsi. Ia tidakmanusiawi

kalau korupsi. Ia berlaku tidak adil jika korupsi.

5). Pendidikan Antikorupsi

Sejauh ini terdapat 4 (empat) pendekatan dalam gerakan melawan korupsi yang dijalankan di berbagai belahan dunia (Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018), yaitu: (1) pendekatan hukum (law approach), (2) pendekatan bisnis (business approach), (3) pendekatan pasar atau ekonomi (market or economic approach), dan (4) pendekatan budaya (cultural approach). Pada pendekatan hukum yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan hukum yang menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pada pendekatan bisnis yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Pada pendekatan pasar yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar penjual jasa/barang sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya. Sedangkan pada pendekatan budaya yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu (dan masyarakat) melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.

Selama ini 3 (tiga) pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar atau ekonomi lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun KPK dan aparat penegak hukum sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Tidak hanya korupsi besar, tetapi terutama korupsi skala kecil (petty corruption) masih saja biasa dilakukan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan wacana pentingnya pendekatan budaya melalui jalur pendidikan, yang pada dasarnya dalam jangka panjang bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi.

Pada pendekatan budaya yang ditekankan adalah membangun dan memperkuat cara berpikir dan sikap antikorupsi individual (dan masyarakat) melalui pendidikan. Pendekatan budaya melalui Pendidikan Antikorupsi cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat efektivitasnya, namun hasilnya akan berdampak panjang. Secara umum Pendidikan Antikorupsi ditujukan untuk menumbuhkan karakter antikorupsi, menumbuhkan pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan

kesadaran (awareness) terhadap segala potensi tindak koruptif, menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun, dan menumbuhkan keberanian menentang korupsi yang terjadi. Pendekatan ini jika dilakukan bersama-sama oleh semua komponen bangsa akan menjadi gerakan massal yang akan mampu menciptakan bangsa yang bersih yang mempunyai budaya antikorupsi. Khusus untuk kegiatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi tujuannya adalah menumbuhkan karakter antikorupsi dalam diri mahasiswa dengan cara (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi serta upaya-upaya pemberantasannya, dan (2) menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

3.KESIMPULAN

Cita-cita sosial pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila diorientasikan pada idealisme keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir pembangunan manusia Indonesia. Pelaksanaan semua dimensi pembangunan di Indonesia perlu diarahkan pada pencapaian tujuan keadilan sosial. Korupsi merupakan salah satu isu kebangsaan yang menghambat upaya penciptaan dan realisasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Korupsi itu bukan sekedar penyalahgunaan wewenang oleh penguasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan keuangan negara. Korupsi itu terkait dengan integritas diri. Setiap institusi dalam masyarakat pasti memiliki standar integritasnya. Integritas berarti utuh atau tidak cacat. Tujuan adanya standar integritas itu adalah supaya hidup bersama menjadi lebih baik. Ketika standar integritas itu dilanggar maka terjadilah pembusukan. Itulah sebabnya korupsi tidak lain merupakan pembusukan diri dan institusi.

Korupsi di Indonesia berakar pada sistem politik oligarki yang dibangun sangat kuat di bawah kepemimpinan Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membangun jejaring politik dan bisnis, dan kemudian melembagakannya dalam institusi birokrasi. Korupsi demikian jelas-jelas merugikan sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Korupsi mengancam demokrasi, HAM dan juga menghambat cita-cita keadilan sosial.

Untuk bisa keluar dari sistem busuk korupsi itu pemerintah, DPR, institusi penegak hukum, swasta, dan masyarakat sipil harus menyatakan perang semesta terhadap korupsi. Korupsi harus dilawan dan dicegah. Caranya bisa ditempuh yakni pemerintah harus membuat sistem yang lebih transparan dan akuntabel, menguatkan peran KPK, serta mengajak partisipasi media massa dan masyarakat sipil. Selain itu juga sebagai generasi muda masa depan bangsa, pendidikan karakter antikorupsi perlu diperhatikan dalam proses pendidikan agar sikap koruptif tidak terbawa nanti saat bekerja di perusahaan, dunia industri atau pun institusi negara yang ada. Generasi muda perlu bersikap etis dan bersikap kritis selama masa-masa pendidikan nilai di perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (Edisi Maret 1999). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, 1999.
2. Frederikus Fios , Murty Magda Pane, Nikodemus Thomas Martoredjo, Dalmeri, Alfensius Alwino (2018). Character Building Pancasila. Jakarta: PT Widia Inovasi Nusantara Chapter 10
3. Hamzah, Fahri. Demokrasi Transisi Korupsi. Jakarta: Faham Indonesia, 2012.
4. Harahap, Krisna. Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jalan Tiada Ujung. Bandung: Penerbit Gafitri Bandung, 2009.
5. Ismail, HM. Politisasi Birokrasi. Malang: Averroes Press, 2009.
6. Nurdjana, Igm. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
7. Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi. Elemen Sistem Integritas nasional (diterjemahkan oleh Transparency International Indonesia). Jakarta: Penerbit Obor, 2003.
8. Priyono, B.H.,(2018), Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
9. Puspito, N.T, Nugroho, H. dan Kurniadi, Y., (editor), (2018), *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (edisi revisi), Jakarta: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidian Tinggi, Republik Indonesia.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Supporting material:

- SM10a - NILAI-NILAI PANCASILA DAN SEMANGAT ANTI KORUPSI https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=nilai-nilai-pancasila-dan-semangat-anti-korupsi
- SM10b - Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/4475